

刑法
No.301

R1-16 (配点: 2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討した場合、後記の各【結論】との組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。なお、【結論】の詐欺罪には詐欺未遂罪も含むものとする。

【記述】

- ア. 他人のためにその事務を処理する者が、任務に背いて、その他人を欺く行為をし、他人を錯誤に陥らせて財物を交付させた。
- イ. 他人を恐喝するに際して、脅迫文言の中に虚偽の部分があり、それも他人に畏怖の念を生じさせる一材料となって、その畏怖の結果として、他人に財物を交付させた。
- ウ. 新聞販売店から集金業務を委託されている集金員が、集金した購読料を同店に持ち帰らずに自己の用途に費消するつもりであるのに、これを秘して、正規の手続や方式に従って購読者から購読料を集金し、自己の遊興費に費消した。
- エ. 保険金を詐取する目的で、火災保険の付された自己所有の家屋に放火した。
- オ. 他人に売買代金として偽造通貨を行使し、他人を錯誤に陥らせて財物を交付させた。

【結論】

- I. 詐欺罪のみが成立し得る。
- II. 詐欺罪と他の罪の双方が成立し得る。
- III. 詐欺罪は成立しない。
1. アI－イII 2. アII－ウIII 3. イIII－エIII 4. ウII－オII 5. エII－オIII

№301	詐欺罪と他罪の成否	正答率
R1-16	正解 3	65%

ア I 詐欺罪のみが成立し得る

最判昭28.5.8は、「他人の委託によりその事務を処理する者が、その事務処理上任務に背き本人に対し欺罔行為を行い同人を錯誤に陥れ、よつて財物を交付せしめた場合には詐欺罪を構成し、たとい背任罪の成立要件を具備する場合でも別に背任罪を構成するものではない」としている。判例に賛成する学説は、理由として、背任行為は詐欺罪の観念に当然に包含されるから、別に背任罪を構成するものではないということを挙げている。したがって、アの記述では詐欺罪のみが成立し得る。

イ III 詐欺罪は成立しない

最判昭24.2.8は、「被告人の施用した手段の中に虚偽の部分……があつても、その部分も相手方に畏怖の念を生ぜしめる一材料となり、その畏怖の結果として相手方が財物を交付するに至つた場合は詐欺罪ではなく恐喝罪となる」としている。判例に賛成する学説は、理由として、欺罔は相手方を畏怖させるための一材料にすぎず、究極的には恐喝による畏怖の結果として財物が交付されたといえることを挙げている。したがって、イの記述では詐欺罪は成立しない。

ウ III 詐欺罪は成立しない

東京高判昭28.6.12は、無尽契約の募集および掛金の集金に従事している者が、自己の用途に消費するつもりで、会社に入金する意思のないことを秘して無尽掛金を受領した事案で、「被告人が右集金行為後に右金員を擅に自己の用途に費消或はその目的の為に着服したときは業務上横領罪が成立する……は格別、右集金行為が詐欺罪にあたるものということとはできない」としている。理由として、「正当権限を有する被告人に無尽掛金として交付した……支払行為は即時且当然に右会社に対して有効な掛金の支払となるものであつて、被告人に右集金の際受領金の使途について不法の意図があつたとしても、右は単に動機の不法に過ぎないもので右集金行為を違法ならしめるものではない」ということを挙げている。したがって、ウの記述では詐欺罪は成立しない。

エ III 詐欺罪は成立しない

大判昭5.12.12は、保険金詐取の目的で家屋に放火し、放火の事実を秘して原因不明の出火により家屋が焼失したごとく装って、保険会社に保険金の支払いを請求し保険金の交付を受けた事案において、詐欺罪が成立するとしている。判例に賛成する学説は、理由として、詐欺罪の実行の着手時期は、行為者が詐欺の意思で人に対し欺罔行為を開始したときであり、保険金を詐取する目的で保険の目的物である家屋に放火しただけでは、人に対して欺罔行為を行っていないから実行の着手とはいえず、失火を装って保険会社に保険金の支払いを請求して初めて実行の着手となるということを挙げている。したがって、エの記述では詐欺罪は成立しない。

オ III 詐欺罪は成立しない

大判明43.6.30は、偽造通貨を行使して財物を不正領得した事案で、財物領得行為は、偽造通貨行使に包含され、別に犯罪を構成しないとする。判例に賛成する学説は、理由として、通貨は本来的支払手段である、偽造通貨行使罪（148条2項）の刑は重い、この場合に詐欺罪成立を認めると取得後知情行使罪（152条）についても詐欺罪が成立することになり、取得後知情行使罪を特に軽く処罰する趣旨が没却されるということを挙げている。よって、オの記述では詐欺罪は成立しない。

以上により、正しい記述の組み合わせはイⅢとエⅢであり、したがって、正解は肢3となる。